

1500101-93.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... para abastecer diversos pontos de tráfico do município, demonstrando a dedicação rotineira ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500101-93.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-93.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042053/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 16210013 - DEL.POL.UBATUBA, 551/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2042053 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 23 tabletes e 03 porções menores de maconha (totalizando 20,221kg) e 67 pinos de cocaína (49,60g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre casal. Chegando ao local, a testemunha informou aos policiais que o réu tinha drogas em sua residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, Wellington tentou evadir-se do local para frustrar a abordagem, sendo contido. Após, em busca pela residência foi

encontrado embaixo da cama do réu um tonel plástico azul contendo em seu interior 23 tabletes e 03 porções menores de maconha (totalizando 20,221kg) e 67 pinos de cocaína (49,60g), além de duas balanças de precisão e aproximadamente mil microtubos vazios. Diante do cenário, foi dada voz de prisão em flagrante ao réu. Na delegacia, o réu admitiu que estava guardando a droga em favor de um tal de "Cleber", recebendo em contrapartida o valor de R\$ 2.000,00.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16). Certidão de distribuição criminal (fls. 29/31). Folha de antecedentes (fls. 32/35). Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 52/54). Denúncia (fls. 71/73). Defesa Preliminar (fls. 122/128). Recebimento da denúncia (fls. 133). Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (fls. 159/162). Termo de audiência com oitiva de testemunhas policiais e interrogatório do réu (fls. 174/175). Alegações Finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 171/173). Alegações Finais, na forma de memoriais, da Defesa pugnando pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 176/180).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar Rafael narrou que no dia dos fatos foram acionados para atenderem uma ocorrência de briga de casal. Quando chegaram no bairro, a solicitante estava aguardando um pouco longe da residência. Ela informou que seu ex-namorado já teria sido preso pelo crime de tráfico de drogas e possivelmente teria drogas em sua residência. Foram até o local quando viram o réu tentando fugir pelos fundos da casa. Conseguiram alcançá-lo, quando ele tentou agredir a equipe para se evadir (o fardamento de um dos policiais foi rasgado). Conseguiram contê-lo. Fizeram busca pela residência e embaixo de uma cama encontraram uma caixa e um tonel com drogas - cerca de 23 tabletes de maconha (aproximadamente 20kg), porções de cocaína (aproximadamente 70 pinos), duas balanças de precisão e alguns apetrechos para acondicionamento da droga. O réu confessou que guardava a droga para uma pessoa.

O policial militar Felipe narrou que sua equipe foi acionada para uma ocorrência de desinteligência. Receberam informações de que o réu teria drogas em casa. Chegando ao local, a vítima Natália estava aguardando a viatura próximo a uma escola porque o réu estava agressivo. Foi manobrar a viatura quando viu uma senhora gritando e dizendo que um indivíduo teria corrido para o mato. Conseguiram alcançar o réu que agrediu seu parceiro com socos para tentar se desvencilhar. Conseguiram imobilizá-lo. Entraram na residência e localizaram debaixo da cama 23 tijolos de maconha e alguns pinos de cocaína (aproximadamente 60 pinos).

Interrogado, o réu Wellington confessou que a droga encontrada estava debaixo de sua cama. Como estava passando dificuldades aceitou a proposta para guardar a droga por quatro dias e receberia R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Foi agredido pelos policiais. Os policiais o levaram para o hospital.

Passo à análise do crime imputado ao réu.

A materialidade do crime de tráfico de drogas consubstancia-se no Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), no Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16) e no Laudo Pericial - Exame químico-toxicológico (159/162).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuarão a prisão do réu e pela própria confissão do réu, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares foram uníssonos em dizer, em juízo, que no dia dos fatos foram acionados para atenderem uma ocorrência de briga de casal. Quando chegaram ao bairro, a solicitante estava aguardando um pouco longe da residência. Ela informou que seu ex-namorado já teria sido preso pelo crime de tráfico de drogas e possivelmente teria drogas em sua residência. Foram até o local quando viram o réu tentando fugir pelos fundos da casa. Conseguiram alcançá-lo quando ele tentou

agredir a equipe para se evadir. Conseguiram contê-lo. Fizeram busca pela residência e embaixo de uma cama encontraram uma caixa e um tonel com drogas - cerca de 23 tabletes de maconha (aproximadamente 20kg), porções de cocaína (aproximadamente 70 pinos), duas balanças de precisão e alguns apetrechos para acondicionamento da droga. O réu confessou que guardava a droga para uma pessoa. Corroborando as palavras dos policiais, o auto de exibição e apreensão de folhas 13/14 descreveu os seguintes entorpecentes apreendidos: 23 tabletes e 03 porções menores de maconha (totalizando 20,221kg) e 67 pinos de cocaína (49,60g).

Impende ressaltar a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseada a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Confirmando as palavras dos policiais, o réu confessou, em juízo, que receberia R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar as drogas em sua residência.

Desse modo, pelo cenário observado, notadamente pela vultosa quantidade de drogas encontradas na residência do réu, quais sejam, 23 tabletes e 03 porções menores de maconha (totalizando 20,221kg) e 67 pinos de cocaína (49,60g), e pela confissão de que receberia de R\$ 2.000,00 para guardá-las, é certo que elas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enfim, do cotejo dos elementos de prova amalhados, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos seguros e harmônicos relatos dos agentes públicos e a confissão do réu, confirmam a traficância das drogas apreendidas, sendo mesmo de rigor o desfecho condenatório.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena comporta exasperação em razão da grande quantidade dos entorpecentes apreendidos (mais de 20 kg de maconha) e de sua variedade (maconha e cocaína). A grande quantidade de droga encontrada poderia atingir diversos usuários, sendo então uma ameaça à saúde pública local, justificando a maior exasperação da pena neste caso. Por isso, majoro a pena em 1/2 para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase está presente a atenuante da confissão. Assim atenuo a pena em 1/6 para fixá-la em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Deixo de reconhecer a agravante da reincidência requerida pelo Ministério Público, visto que a condenação do réu no processo 0000088-13.2017.8.26.0626 foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva superveniente (art. 110, §1º, do CP), conforme análise da certidão de distribuição criminal do réu (fls. 29/31), extinguindo-se seus efeitos penais e extrapenais.

Na terceira fase, o réu não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei de drogas. Isso porque a quantidade de entorpecentes encontrados com o réu foi exorbitante, ou seja, mais de 20kg de maconha. Ademais, a quantidade vultosa seria suficiente para abastecer diversos pontos de tráfico do município, demonstrando a dedicação rotineira ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06 EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, na fixação das penas deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06. [...] CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que as circunstâncias do caso - principalmente a quantidade de droga apreendida - demonstram não se tratar de traficante eventual" [...] (AgRg no HC n. 268565/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/10/2014, grifei).

No mesmo sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 4. Hipótese em que o Tribunal de origem justificou o quantum de exasperação da pena-base, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (30 buchas de maconha, 2,286kg de pasta base para cocaína, 599g de maconha, 18g de farelo de crack e maconha, 28g de crack). Descabe falar em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado, porque a fixação da fração fundou-se em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 5. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. [...] 7. No caso, o Tribunal a quo afastou a incidência da minorante por entender que a paciente se dedicava à atividade criminosa, diante da quantidade de drogas apreendidas e da confissão de que realizava a traficância há 1 ano. 8. A diversidade de entorpecentes justifica a fixação de regime mais severo, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 9. Habeas corpus não conhecido" (HC 344.032/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2016).

Destarte, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente as drogas provocam, notadamente pela grande quantidade de drogas apreendidas que seriam capaz de atingir um elevado número de usuários, sendo a gravidade concreta da conduta suficiente para fixação do regime fechado.

Verifico também ausentes os requisitos viabilizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no art. 44 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada (mais de 04 anos). Ademais, as circunstâncias do crime indicam que a substituição é insuficiente para reprimenda do crime, principalmente pela grande quantidade de drogas apreendidas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que permanecem presentes os fundamentos constantes da r. decisão que a decretou. Acrescente-se àqueles argumentos a gravidade concreta da ação praticada, expostas linhas acima, mais precisamente na motivação da escolha do regime inicial fechado. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento do réu, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se.

Em relação à balanças apreendidas – declaro o seu perdimento e determino a venda em leilão, depositando-se o saldo à disposição do Tesouro Nacional por meio de recolhimento feito ao Funad (art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06), CNPJ.

02.645.310/0001-99, UG 200246, Gestão 00001, mediante Guia de Recolhimento de Receita da União GRU, código 20200-2 (art. 481, caput e inciso III, das NSCGJ), se houver expressão econômica. Caso contrário, encaminhe-se para destruição.

Transitada em julgado a presente, expeçam-se as comunicações necessárias e anote-se o quanto baste, seguindo-se arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Custas pelo sentenciado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº. 11.608/03.

Publique-se e intimem-se.

Ubatuba, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA